

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y GRADO DE CUMPLIMIENTO

Normativa nacional y provincial aplicable al servicio turístico

Práctica Social Educativa (PSE) · Servicio Turístico
Escuela Albergue Raíces Huarpes N° 4-207 · Lavalle, Mendoza

Versión 01 · Fecha de emisión: 12 de noviembre de 2026

FACULTAD DE INGENIERÍA

1. Objeto

Identificar la normativa legal nacional y provincial aplicable al servicio turístico de la escuela, relacionarla con las entradas y salidas de cada proceso y evaluar el grado de cumplimiento actual, como base para la cláusula 4.2 (partes interesadas) y para la gestión de requisitos legales del Sistema Integrado de Gestión.

2. Normativa nacional

Norma	Tema	Aplicación al proyecto
Ley 24.071 – Convenio 169 OIT	Derechos y participación indígena	Especialmente importante para el circuito cultural. Exige consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados cuando se prevean medidas que puedan afectarlos directamente, y respetar sus valores, prácticas e instituciones.
Ley 26.061 – Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes	Protección de menores	Los alumnos participan directamente como guías. Deben garantizarse su integridad física, psíquica y moral, el interés superior del niño y condiciones adecuadas de seguridad.
Ley 25.997 – Ley Nacional de Turismo	Marco general de la actividad turística	Establece como principios el desarrollo sustentable, la protección de los recursos naturales y culturales, la calidad y la accesibilidad. Incluye los servicios de guías y el turismo rural.
Ley 25.643 y Ley 24.314	Turismo accesible y accesibilidad física	El circuito debe considerar la accesibilidad para personas con movilidad o comunicación reducida: incluye caminatas, espacios públicos y edificios.
Ley 25.675 – Ley General del Ambiente	Protección ambiental	Aplica por el recorrido por ambientes naturales, flora autóctona y el Bañado: presupuestos mínimos de protección, uso sustentable y evaluación de impacto cuando corresponda.
Ley 25.197 – Registro del Patrimonio Cultural	Protección y registro de bienes culturales	Marco nacional para identificar y proteger los elementos históricos y culturales puestos en valor por el circuito.
Ley 25.326 – Protección de Datos Personales	Registro de visitantes	Si se recopilan nombre, DNI, teléfono o correo, deben respetarse las reglas de información, finalidad, seguridad y derechos del titular.

3. Normativa provincial – Mendoza

Norma	Tema	Aplicación al proyecto
Ley 8.845 – Turismo · Decreto 1.220/2023	Marco turístico provincial	Norma central para el circuito. Crea el EMETUR y exige a los prestadores habilitación e inscripción en el Registro de Prestadores de Servicios Turísticos. Establece desarrollo sostenible, protección del patrimonio, calidad y turismo accesible.
Resolución 208/2006 – Turismo Rural	Turismo rural	Requisitos para prestadores: predio ordenado y limpio, acceso adecuado, condiciones sanitarias, personal capacitado y horarios establecidos.
Ley 6.034 – Patrimonio Cultural · Decreto 1.882/2009	Patrimonio cultural provincial	Fundamental para la estación abandonada, el cementerio, la capilla y las artesanías: protege bienes de valor antropológico, histórico, arqueológico, artístico, artesanal y monumental.
Ley 5.961 – Preservación Ambiental · Decreto 2.109/1994	Evaluación de impacto ambiental	Relevante si el proyecto implica obras, infraestructura, señalización permanente u otras intervenciones capaces de modificar el ambiente.
Ley 8.051 – Ordenamiento Territorial	Uso del territorio	Zona rural no irrigada de Lavalle: las áreas rurales pueden incorporar agroturismo respetando el ordenamiento territorial y la sustentabilidad.
Res. N° 1000-DGE-17 y N° 4716-DGE	Educativo e institucional	Protocolos y autorizaciones de salidas escolares, consentimiento firmado de los tutores de los alumnos guías y seguro de responsabilidad civil escolar vigente.

Norma	Tema	Aplicación al proyecto
Ley 19.587	Higiene y seguridad	Protocolos de primeros auxilios ante golpes de calor y picaduras, provisión de agua segura y vías de comunicación de emergencia con el centro de salud más cercano.

4. Entradas, salidas y grado de cumplimiento por proceso

Proceso / actividad	Entradas	Salidas	Normativa aplicable	Grado de cumplimiento
Administración de visitas por turnos	Solicitud o reserva, cantidad de visitantes, fecha y horario, disponibilidad de alumnos guías y circuito	Visita programada, nómina y horario definido	Ley 25.997; Ley 8.845 y Dec. 1.220/2023; Res. 208/2006	**Parcial:** el proceso está definido, pero no se evidencia la inscripción o habilitación como prestador turístico ni un registro formal de turnos.
Concentración y recepción de visitantes	Visitantes programados, responsables, alumnos guías, información del circuito	Grupo reunido, visitantes recibidos e información inicial brindada	Ley 25.997; Ley 24.071; Ley 26.061; Res. 1000-DGE-17 y 4716-DGE	**Parcial:** la recepción está prevista, pero no se evidencian las autorizaciones educativas ni la documentación correspondiente.
Registro de visitantes	Datos personales de los visitantes	Registro de ingreso y datos documentados	Ley 25.326	**Parcial:** no se evidencia un procedimiento para informar la finalidad, proteger y controlar los datos registrados.
Charla inicial de seguridad	Riesgos, condiciones climáticas, recorrido, responsables y visitantes	Visitantes informados sobre pautas de seguridad y convivencia	Ley 26.061; Ley 19.587; Ley 25.997; Res. DGE	**Parcial:** la charla está contemplada, pero no hay protocolo documentado ni registro de las indicaciones.
Circuito Renacer	Guías capacitados, recorrido definido, información de flora e historia, visitantes, elementos de seguridad	Recorrido turístico y educativo por la plaza y su entorno	Ley 25.997; Ley 25.675; Ley 25.643; Ley 6.920; Res. 208/2006	**Parcial:** hay recorrido definido y participación de alumnos, pero no se evidencia evaluación de accesibilidad, de seguridad ni habilitación turística.
Circuito San José	Guías capacitados, recorrido rural, información de flora, patrimonio y ambiente, elementos de seguridad	Recorrido turístico y educativo por el entorno rural	Ley 25.997; Ley 25.675; Ley 8.051; Ley 19.587; Res. 208/2006; Ley 6.920	**Parcial:** por ser un entorno rural deben documentarse controles de riesgos, agua segura, primeros auxilios y vías de emergencia.
Explicación técnica sobre flora	Información sobre especies locales y conocimientos de los guías	Interpretación educativa de la flora autóctona	Ley 25.675; Ley 8.051; Ley 24.071; Ley 6.920	**Parcial:** no hay procedimiento que garantice que la información sea correcta y respetuosa de los saberes culturales.
Visita a la estación abandonada	Información histórica, autorización de acceso, condiciones de seguridad	Interpretación del patrimonio ferroviario	Ley 25.197; Ley 6.034 y Dec. 1.882/2009; Ley 25.675	**No evidenciado:** sin documentación de autorización de acceso, identificación del bien ni evaluación de seguridad.
Parada del Bañado	Recorrido, información ambiental, condiciones climáticas y de seguridad	Interpretación geográfica, hidrológica y ambiental	Ley 25.675; Ley 8.051; Ley 19.587	**Parcial:** no se evidencian controles documentados sobre riesgos ambientales, agua segura, calor o emergencias.
Visita a la artesana	Artesana, productos y conocimientos culturales, visitantes	Demostración de cerámica o tejidos e intercambio cultural	Ley 24.071; Ley 6.920; Ley 25.997; Ley 24.240 si hay venta	**Parcial:** falta formalizar la participación de la comunidad y las condiciones de comercialización.
Visita al cementerio	Información histórica, autorización de acceso, pautas de respeto	Interpretación de la memoria comunitaria	Ley 24.071; Ley 25.197; Ley 6.034	**No evidenciado:** sin autorización formal ni protocolo de respeto del lugar y de la memoria comunitaria.
Visita a la Capilla San José	Información histórica y patrimonial, autorización de acceso	Interpretación del patrimonio religioso	Ley 25.197; Ley 6.034 y Dec. 1.882/2009	**No evidenciado:** no se acredita la autorización ni la situación patrimonial del inmueble.

Proceso / actividad	Entradas	Salidas	Normativa aplicable	Grado de cumplimiento
Gestión de higiene y seguridad	Peligros, salud de los alumnos, clima, botiquín, agua y contactos de emergencia	Condiciones seguras y respuesta ante emergencias	Ley 19.587; Ley 26.061; Res. DGE	**Parcial:** faltan protocolos de golpe de calor, picaduras, primeros auxilios, agua segura y comunicación de emergencias.
Participación de alumnos como guías	Alumnos, capacitación, contenidos, adultos responsables, autorizaciones	Alumnos guías capacitados	Ley 26.061; Ley 26.206; Res. DGE	**Parcial:** falta documentación de autorizaciones, antecedentes de salud, acompañamiento y seguro.
Mantenimiento y limpieza	Instalaciones, recursos de limpieza, infraestructura y recorridos	Espacios en condiciones de uso	Res. 208/2006; Ley 19.587; Ley 8.845	**Parcial:** no hay registros ni listas de verificación que demuestren cumplimiento sistemático.
Cierre y puesta en común	Experiencia realizada, opinión del visitante, registros	Evaluación de satisfacción y datos para la mejora	Ley 24.240; Ley 25.997	**Cumple** en el diseño: la encuesta está incorporada al cierre; debe conservarse evidencia de los resultados.
Gestión de información y documentación	Autorizaciones, registros, fichas, protocolos, seguros	Información documentada disponible	Todas; en especial Ley 25.326 y Res. DGE	**Parcial:** aún no se presenta la documentación que permita demostrar el cumplimiento de todos los requisitos.

5. Síntesis del grado de cumplimiento

Grado	Situación encontrada
Cumple	El proceso operativo está definido y contempla las actividades principales del circuito; también está prevista la evaluación de satisfacción al finalizar la experiencia.
Cumplimiento parcial	Administración de visitas, registro de visitantes, charla de seguridad, recorridos, participación de alumnos, higiene y seguridad, mantenimiento y gestión documental: las actividades existen en el diseño, pero falta evidencia documental del cumplimiento integral.
No evidenciado	Autorizaciones formales para determinadas visitas, documentación patrimonial de los sitios, habilitación o registro turístico, protocolos específicos de emergencia y documentación completa de las salidas escolares.

6. Requisitos a gestionar

- **Educativo e institucional (DGE):** autorizaciones de salidas escolares, consentimiento firmado de los tutores de los alumnos guías y seguro de responsabilidad civil escolar vigente.
- **Turístico y municipal (EMETUR y Lavalle):** registro de la actividad turística rural guiada, permisos municipales para el uso del espacio público y senderos comunales, y póliza de seguro de accidentes para los visitantes.
- **Patrimonial y ambiental:** preservación de bienes históricos (estación y capilla), recolección sustentable de flora nativa y consentimiento de la comunidad Huarpe local (Convenio 169 OIT).
- **Seguridad y salud rural (Ley 19.587):** primeros auxilios ante golpes de calor y picaduras, agua segura y comunicación de emergencia con el centro de salud más cercano.